

1500744-46.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500744-46.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500744-46.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2083427/2020 - DEL.POL.JANDIRA, 10781716 - DEL.POL.JANDIRA, 1114/20/408 -

DEL.POL.JANDIRA, 2083427 - DEL.POL.JANDIRA, 1114/20/408 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS APARECIDO DA SILVA COSTA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Douglas Aparecido da Silva Costa, menor de 21 anos à data dos fatos, (qualificado e interrogado à fl. 13) e Bryan Gonçalves Santos, menor de 21 anos à data dos fatos, (qualificado e interrogado à fl. 16) como incursos no artigo 33, caput, da

Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas. Consta da denúncia que, em 31 de março de 2020, por volta de 14h00min, à rua Nova Conquista, sem número, Vila Eunice, no Município de Jandira – SP, DOUGLAS APARECIDO DA SILVA COSTA, menor de 21 anos à data do fato, qualificado e interrogado à fl. 13, juntamente com BRYAN GONÇALVES SANTOS, menor de 21 anos à data dos fatos, qualificado e interrogado à fl. 16, traziam consigo, em concurso de agentes, para o fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 29 unidades de “crack”, com peso líquido de 3,47g, bem como 7 papелotes acondicionando “maconha”, com peso líquido de 8,62g, além de 10 porções de cocaína, com peso líquido de 20,78g, todas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica (auto de constatação preliminar de fls. 23/26 e laudo químico-toxicológico definitivo a ser juntado). Segundo o apurado, os agentes encontravam-se em um matagal situado à rua Nova Conquista, local conhecido por ser utilizado para a venda de drogas. Os acusados estavam, em conjunto, comercializando tóxicos naquele sítio. Entretanto, a Guarda Municipal de Jandira, ciente de que o logradouro em questão é comumente palco de tráfico, passou a diligenciá-lo. No dia do ocorrido, uma viatura da corporação se aproximou do local e seus ocupantes, os guardas Salvador e Leandro, realizaram incursão ao interior da área verde ali existente. Simultaneamente, o guarda Alex Sandro permaneceu em outra viatura do outro lado do matagal para impedir eventual fuga. Os servidores municipais Salvador e Leandro lograram encontrar os acusados e os cercaram, procedendo à abordagem. Em revista pessoal, com DOUGLAS localizaram, em um saco plástico branco dentro dos “shorts”, 1 porção de cocaína e 16 pedras de “crack”. Em poder de BRYAN foram encontradas, em uma sacola esverdeada segura por ele, 13 porções de “crack”, 7 unidades acondicionando “maconha” e 9 frações de cocaína, além do valor de R\$ 20,00. Indagados, os agentes admitiram que estavam naquele logradouro para comercializar entorpecentes. Logo em seguida, DOUGLAS e BRYAN combinaram a modificação das versões, definindo que DOUGLAS deveria assumir sozinho o delito. Encaminhados à delegacia de polícia e formalmente interrogados, DOUGLAS confessou o crime, afirmando que BRYAN era apenas um usuário. Nesse sentido, BRYAN limitou-se a dizer que estava no sítio no qual fora autuado apenas para comprar “uma porção de maconha” (fls. 13 e 16).

Auto de prisão em flagrante acostado às fls. 01-02.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 03-06.

Auto de exibição e apreensão acostado às fls. 11/12.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 84-85.

Laudo definitivo às fls. 114-115.

Denúncia oferecida às fls. 88-92.

Denúncia recebida à fl. 63.

O réu BRYAN apresentou resposta à acusação às fls. 249-250.

O réu DOUGLAS apresentou resposta à acusação às fls. 261-280.

Folha de antecedentes do réu DOUGLAS – fls. 294-295.

Certidão criminal do réu DOUGLAS – fl. 296.

Folha de antecedentes do réu BRYAN – fls. 297-300.

Certidão criminal do réu BRYAN – fls. 301-303.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus.

Memoriais orais pelas partes.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Os réus foram denunciados como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de condenação é PROCEDENTE.

Inicialmente, não há falar em ilegalidade do flagrante e da prisão realizada pela guarda municipal, considerando tratar-se de crime permanente (trazer consigo). Ademais, sendo crime de conteúdo variado ou ação múltipla, desnecessária a prática da mercancia em si.

Vale citar, igualmente, que havia denúncias anteriores da prática de crimes no local, havendo patrulhamento regular da guarda municipal, sem qualquer ilegalidade no ato administrativo. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

Revisão Criminal: art. 621, I, Cód. Proc. Penal. Condenação: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Prisão em flagrante: Guarda Civil Metropolitana, sem atos de investigação. Legalidade: art. 301, Cód. Proc. Penal. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade. Prova testemunhal: contradições sobre fatos secundários. Irrelevância. Autoria: condenação por indução (art. 239, Cód. Proc. Penal). Adequação: provas bastantes dos indícios. Desclassificação: impossibilidade, uma vez caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário. Condenação mantida. Revisão Criminal improcedente. (TJSP; Revisão Criminal 2150519-21.2021.8.26.0000; Relator (a): Bueno de Camargo; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Itararé - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Tráfico ilícito de entorpecentes - Cerceamento de defesa não configurado - Legalidade do flagrante realizado por Guardas Civis Metropolitanos - Nulidades não caracterizadas - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Coação moral irresistível não verificada - Condenação mantida - Absolvição descabida - Pena que comporta reparo pontual - Réu portador de maus antecedentes e reincidente específico - Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06 - Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento da pena - Recurso provido parcialmente. (TJSP; Apelação Criminal 1516955-66.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 26/11/2021)

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03-06) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls. 114-115).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os guardas civis municipais narraram, de forma resumida:

Alex Sandro Cerqueira dos Santos:

É um local conhecido pelo tráfico. Fomos até o local, um colega foi pela parte de trás para evitar a fuga. Eles viram e os meninos vieram na nossa direção. Na hora que foram abordados encontramos com eles. Maconha, cocaína e crack. Um estava com a sacola, o Douglas. O outro estava dentro do short, Bryan. Na revista pessoal foi encontrada. Sim, dinheiro. Vinte reais. Eles falaram que estavam vendendo. Não conhecia nenhum dos dois. Não tinha movimento. Era após às 14 horas. Não, chegamos a droga que se encontrava com eles, não tinha mais ninguém no local. Eles falaram que estavam vendendo. Acho que era na semana, Dra. Ali já é um local conhecido e o pessoal comentava que sempre viam gente passar.

Leandro Batista de Carvalho:

Nós recebemos diversas denúncias ao longo de alguns meses, que estaria havendo o

tráfico de drogas ali no local, é um campo. Quando a viatura chegava, esses usuários e pessoas que vendem corriam para dentro de uma mata. Nesse dia resolvemos fazer um cerco por dentro da mata. Quando correram, estávamos lá dentro. Com o Douglas e Bryan foram encontrados entorpecentes. Sim, uma sacola com um e outra sacola com outro. No local confessaram, na delegacia o Bryan começou a recusar, falando que não estava vendendo, estaria apenas para comprar. O Bryan na delegacia ficou tentando convencer o Douglas para falar que o entorpecente seria todo dele, mas ele não aceitou. O dinheiro estava com o Bryan, não me recordo direito. Não presenciei, eles fugiram da viatura e encontramos eles dentro da mata. Somente os dois. Eles tentava fugir da viatura, mas encontraram com a gente à pé. Sempre houve muitas denúncias. Não me recordo se no dia teve denúncia, mas em rondas a população sempre reclamou de venda ali no local. Não me recordo. Por diversas vezes, ao entrar, eles correm para dentro da mata. Por relato de morador, de uso e venda de entorpecente, fizemos o cerco para constatar o que era denunciado pelos moradores. Sim. Tinha ordem de serviço, mas não lembro do número, para efetuar rondas pelo uso e venda de entorpecentes no local.

Salvador dos Santos:

Lá é local conhecido pela venda, várias denúncias por munícipes. Quando a gente entrava os usuários e traficantes fugiam da viatura. Eles correram da viatura e se depararam com os dois guardas na mata. No dia eu estava na viatura, eles correram. Eu não presenciei a abordagem. Quando cheguei o pessoal tinha feito a revista, droga com os dois. Pelo local admitiram os dois a traficantes, na delegacia o Bryan negou que era traficante, mas no local confessou. O Bryan é conhecido da região. Eu nunca tinha visto o Douglas. No local a gente faz patrulhamento no local. O Douglas eu nunca vi. Não é de costume (comunicar a PM). Eram várias denúncias no local. Como já é conhecido o local, venda de drogas, quando adentramos estavam os dois, foi feita a abordagem.

Em interrogatório, narraram os réus:

DOUGLAS APARECIDO DA SILVA COSTA:

Eu sou inocente, porque assumi um negócio que não era meu. Eu estava em casa, foi lá e tomaram o bote, eu não tinha nada a ver com esse BO. O BO era do Bryan, eu não tinha nada, deram o bote na mata, como relataram. Eu estava no meio, rodou juntou. Eu fui para passar uns cinco minutos. Quem chamou foi o Bryan. Ele me chamou para acompanhar ele. Acompanhar para ele não ficar sozinho. Praticamente foi quase isso, vem comigo lá depois nós vê o que faz. Lá é boca de fumo, eu não fui vender droga, fui para passear. No tempo eu fumava, fui lá para dar uns trago, aconteceu isso. No caso a gente combinou na Delegacia, eu não queria assumir, mas assumi. Eu fiquei com medo. Na hora eu não entendia essas coisas, eu fui de emocionado. Crime é crime. Correta é essa daí, eu não estava vendendo. Que era dele no caso, eu desesperado, no medo, acabei segurando o rojão. Fui bobão, bobo alegre. Fui para usar, acompanhar e usar droga. Eu corri com medo. Eu trabalho registrado, tenho minha esposa, trabalho tranquilo. Graças a Deus somente esse. Por alguém ali não, eu e o Bryan tinha combinado e para falar que ele era usuário. Não li.

BRYAN GONÇALVES SANTOS:

Me considero inocente. Se eu estava eu ia assumir. No momento eu fui comprar, quando os policiais entraram. Eles vieram por trás, eles estavam com uma sacola na mão, o Cerqueira. Ele estava. Na hora da abordagem ele falou que a sacola estava comigo, perguntou se eu não tinha arma. Ele e o Leandro. Na hora do Douglas eu não vi, ele me pegou distante do Douglas. Não, eu falei para ele falar a verdade, o que

os policiais fizeram. Tinham vinte reais e uma paranga de cinco. Eu estava com minha filha para nascer. A droga foi plantada. Esses negócios que eles falaram não foram apresentados na delegacia. Eu conhecia ele, fui lá fumar uma maconha no campo. Não fui chamar ele, ele já estava lá quando eu cheguei. Conheço ele de lá mesmo. Eu nunca vi ele se envolvendo com isso. No dia eu estava com minha mulher lá embaixo e fui comprar uma maconha lá em cima. Nós estávamos perto, o campo é grande, fica um monte de gente fumando lá. Era de noite, escuro. Era de tarde já, escurecendo. Eles separaram, o Douglas num canto e eu em outro. Eu falei para ele dizer a verdade.

Nota-se, pelo interrogatório dos réus, versões totalmente conflitantes. Douglas atribui a traficância ao réu Bryan, aduzindo que teria confessado anteriormente apenas a pedido deste. Afirma, em juízo, que o Bryan o teria chamado em sua casa, tendo ido ao local apenas para fumar maconha. De forma diametralmente oposta, Bryan afirma que não chamou Douglas, que este já estava no campo, em local distante. Afirma que a droga e o flagrante foram forjados pelo guarda municipal Cerqueira. Assim, apenas o depoimento dos agentes municipais é uníssono. Assim, o depoimento dos guardas civis municipais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria dos réus com relação ao delito.

O crime de tráfico de ação múltipla - apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal -, basta para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no Resp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta Turma - Dje 02/05/2013).

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo os réus praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a significativa quantidade de drogas apreendidas (29 unidades de "crack", com peso líquido de 3,47g, bem como 7 papелotes acondicionando "maconha", com peso líquido de 8,62g, além de 10 porções de cocaína, com peso líquido de 20,78g), a forma de acondicionamento e as declarações prestadas pelos guardas indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes pelos réus, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Em relação ao réu DOUGLAS APARECIDO DA SILVA COSTA:

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE

PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

Igualmente, a prática do tráfico em coautoria carece de maior reprovação, por se tratar de crime unissubjetivo. As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa geral (1/6) e uma circunstância negativa preponderante (artigo 42 - 1/5), fixo a pena base em 06 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 683 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual aplico a fração de 1/6, fixando a pena em 05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, e 569 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Presente a causa especial do §4º, nos termos da fundamentação ministerial. Entretanto, considerando as circunstâncias negativas, necessária aplicação em menor fração, razão pela qual aplico 1/3, tornando a pena definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 466 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada fixo como regime inicial para cumprimento de pena o regime semiaberto, atento à condenação por tráfico privilegiado.

Atento à quantidade da pena, descabida a substituição da pena e suris.

Em relação ao réu BRYAN GONÇALVES SANTOS:

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO

GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

Igualmente, a prática do tráfico em coautoria carece de maior reprovação, por se tratar de crime unissubjetivo. O réu possui maus antecedentes, em razão do trânsito em julgado por fato anterior - fl. 301-303 (AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo duas circunstâncias negativas gerais (2/6) e uma circunstância negativa preponderante (artigo 42 - 1/5), fixo a pena base em 07 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 766 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual aplico a fração de 1/6, fixando a pena em 06 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, e 638 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição. Considerando as circunstâncias negativas, a prática do crime em coautoria, e a recente condenação por crime idêntico (fls. 301-303), nota-se acentuado envolvimento na mercancia, sendo descabida a causa especial do §4º, do CP:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, de se manter a condenação do agente, decretada em primeiro grau. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INVIABILIDADE - Diante do conjunto harmônico de evidências de que o acusado trazia consigo drogas para a venda e, por outro lado, não se desincumbindo ele do ônus de comprovar que os estupefacientes apreendidos serviam apenas para consumo, não há como dar guarida ao pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343 /06. RECURSO DO "PARQUET" - Reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública, prevista no art. 61, II, j, do CP - IMPOSSIBILIDADE - Não há comprovação de que o acusado se valeu dessa circunstância para o cometimento do delito. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - POSSIBILIDADE - O acusado ostenta maus antecedentes, o que afasta a aplicação do referido benefício, por expressa disposição legal. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO E, SUBSIDIARIAMENTE, O SEMIABERTO - PARCIAL PROVIMENTO - Estabelecida a pena em 5 anos de reclusão e sendo desfavorável apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), excepcionalmente, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, dada a quantidade não expressiva de drogas

apreendidas. Recurso da Defesa improvido e Ministerial parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1522400-94.2021.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022)

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 06 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, e 638 dias-multa, no mínimo legal.
Observadas as circunstâncias negativas, a condenação recente do réu pela prática de tráfico, fixo o regime inicial fechado.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de DOUGLAS APARECIDO DA SILVA COSTA e BRYAN GONÇALVES SANTOS, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR DOUGLAS APARECIDO DA SILVA COSTA como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 466 dias-multa, no mínimo legal.

B) CONDENAR BRYAN GONÇALVES SANTOS como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 683 dias-multa, no mínimo legal.

Concedo ao réus o recurso em liberdade.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno os réus ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA